

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6575/2538

นาง ศิริเพ็ญ พันธุ์สุผล
บริษัท ดอนเมือง 39 จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาตรา ข้อ 30 วรรคแรก

จำเลยได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 มีผลใช้บังคับแล้วจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกล่าวเมื่อทางพิพาทเป็นสาธารณูปโภคที่จำเลยก่อสร้างขึ้นภายในโครงการจัดสรรที่จำเลยได้รับอนุญาตจึงต้องตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรทุกแปลงตามข้อ 30 วรรคแรกแห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวแม้ทางพิพาทมีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่า ถนนสาธารณูปโภคตามฟ้องตกเป็นทางภาระจำยอม ให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอม หากไม่ยอมปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนและให้จำเลยรื้อรั้วสังกะสีและสิ่งกีดขวางออกไป ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางการใช้ทางภาระจำยอมของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การว่า ถนนพิพาทมิใช่ทางภาระจำยอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า ถนนสาธารณะปโภคตามฟ้อง ตกเป็นทางภาร
จำยอม และบังคับตามคำขอท้ายฟ้องโจทก์ข้างต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องอ้างว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2525 จำเลยได้ยื่น
คำขออนุญาตจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 1698 ตำบลสายไหม เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินและได้รับอนุญาตจัดสรร
ที่ดินแปลงดังกล่าวจากข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้ความว่าจำเลยได้รับ
อนุญาตจัดสรรที่ดินเมื่อใดก็ตาม แต่จำเลยให้การรับว่าเป็นผู้ขอจัดสรรที่ดินและได้รับ
อนุญาตให้จัดสรรแล้ว ดังนี้ จึงฟังได้ว่าจำเลยจะต้องได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินหลัง
วันที่ 28 เมษายน 2525 อย่างแน่นอน และเป็นเวลาภายหลังที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 286 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2515 มีผลบังคับใช้แล้วจำเลยจึงมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ โจทก์ยังฟ้องอ้างอีกว่า อาคารหลังเลขที่
26/328 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 127998 ที่โจทก์ซื้อจากจำเลยอยู่ติดกับทาง
พิพาทอันเป็นสาธารณะปโภคภายในโครงการที่จัดสรร จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธข้อ
อ้างดังกล่าวของโจทก์ จึงฟังได้ว่าทางพิพาทเป็นสาธารณะปโภคที่จำเลยก่อสร้างขึ้น
ภายในโครงการจัดสรรที่จำเลยได้รับอนุญาต ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286
ข้อ 30 วรรคแรกได้ระบุไว้ว่า สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการ
จัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนาม
เด็กเล่น ให้ถือว่าอยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่
ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้

คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้
ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้เมื่อทางพิพาทเป็น
สาธารณูปโภคที่ก่อสร้างขึ้นภายในโครงการจัดสรรที่จำเลยได้รับอนุญาต จึงต้องตก
อยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรทุกแปลง ตามนัยแห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติข้อดังกล่าวแม้ทางพิพาทซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่จำเลย
ได้จดทะเบียนเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินแปลงอื่นด้วยก็ตามก็ยอมไม่เป็นผลให้ทาง
พิพาทซึ่งตกเป็นทางการจำยอมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวแล้วเปลี่ยน
สภาพไปได้

พิพาทภายใน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ